

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3097/2541

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ
สูงสุด

โจทก์

นาย อม รัตติหรือหมง เครือสุวรรณกุล
กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 340, มาตรา 357

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองฐานปล้นทรัพย์หรือรับของโจรเงินตราต่างประเทศของผู้เสียหายแต่ข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าจำเลยทั้งสองกระทำความผิดฐานปล้นทรัพย์และรูปคดีมีความสงสัยตามสมควรว่าธนบัตรเงินตราต่างประเทศที่เจ้าพนักงานตำรวจยึดจากจำเลยที่ 1 เป็นของผู้เสียหายที่ถูกคนร้ายปล้นไปหรือไม่จึงต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้จำเลยที่ 1 ไป ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 วรรคสอง และฟังว่าจำเลยที่ 1 ไม่ได้กระทำความผิดฐานรับของโจร ส่วนทรัพย์ของกลางตามฟ้องที่เจ้าพนักงานตำรวจยึด มาจากจำเลยที่ 2 เมื่อไม่มีเงินตราต่างประเทศของผู้เสียหายที่ถูกคนร้ายปล้นไปรวมอยู่ด้วย ทรัพย์ของกลางดังกล่าวจึงมิใช่ทรัพย์อันได้มาโดยการกระทำความผิดฐานปล้นทรัพย์ แม้โจทก์จะฎีกาว่า ของกลางเหล่านั้นอันได้แก่ สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 1 เส้นพร้อมพระเครื่องเลี่ยมทองคำจำนวน 1 องค์ เป็นทรัพย์ที่จำเลยที่ 2 นำเงินที่ได้รับจากส่วนแบ่งปล้นทรัพย์รายนี้ไปซื้อมา ส่วนธนบัตรสกุลเงินบาทก็เป็นเงินส่วนแบ่งที่จำเลยที่ 2 ได้รับมาและยังคงเหลืออยู่ก็ตามแต่ของกลางดังกล่าวเมื่อ

มิใช่ทรัพย์สินอันได้มาโดยการกระทำความผิดฐานปล้นทรัพย์ จึงไม่มีทรัพย์สินอันได้มาโดยการกระทำความผิดฐานปล้นทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบความผิดฐานรับของโจร คดีโจทก์เกี่ยวกับจำเลยที่ 2 จึงขาดองค์ประกอบความผิดฐานรับของโจร จำเลยที่ 2 ย่อมไม่มีความผิดฐานรับของโจรเช่นกัน

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสามกับพวกที่หลบหนีอีก 3 คน ร่วมกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกัน กล่าวคือ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2536 เวลากลางวัน จำเลยที่ 1 มีอาวุธปืนสั้นขนาด 7.35 มม. และขนาด 9 มม. จำนวนอย่างละ 1 กระบอกไม่มีเครื่องหมายทะเบียนของเจ้าพนักงานประทับ กับกระสุนปืนขนาด 7.35 มม. และขนาด 9 มม. ไม่ทราบจำนวน อันเป็นอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่ใช้ยิงได้ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ตามกฎหมาย จำเลยที่ 1 พาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนดังกล่าวติดตัวไปในซอยเจริญกรุง 45 ถนนเจริญกรุง อันเป็นเมืองและทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควรโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ทั้งมิใช่เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัวเมื่อมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2536 เวลากลางวัน มีคนร้าย 6 คน โดยมีอาวุธปืนสั้นไม่มีเครื่องหมายทะเบียนของเจ้าพนักงานประทับจำนวน 2 กระบอกติดตัวไป ปล้นเอาเงินตราต่างประเทศสกุลต่าง ๆ รวมคิดเป็นเงินไทยจำนวน 20,649,261.99 บาทของนายมนต์ชัย วีรเสถียรพรกุล ผู้เสียหายไปโดยทุจริตในการปล้นทรัพย์ คนร้ายใช้อาวุธปืนสั้นจำนวน 2 กระบอกขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะยิงนางสุภา เลี้ยวบุรินทร์ นายอนุวัฒน์ สินเอนกนิยม และนายจ๊อบ โอชี พวกของผู้เสียหายให้ถึงแก่ความตาย ทั้งนี้เพื่อให้ความสะดวกแก่การปล้นทรัพย์หรือการพาทรัพย์นั้นไป ให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์ ยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้และให้พ้นจากการจับกุม โดยคนร้ายใช้รถยนต์

หมายเลขทะเบียน3 อ-2084 กรุงเทพมหานคร รถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน กรุงเทพมหานคร 6 พ-0223 และรถจักรยานยนต์ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนเป็น ยานพาหนะเพื่อกระทำความผิดปล้นทรัพย์ พาทรัพย์นั้นไป และเพื่อให้พ้นการจับกุม ต่อ มาวันที่ 18 มิถุนายน 2536 เวลากลางคืนก่อนเที่ยง เจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยที่ 1 ได้พร้อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 3 อ-2084 กรุงเทพมหานครซึ่งจำเลยทั้งสาม กับพวกร่วมกันใช้กระทำความผิด และยึดได้เงินตราต่างประเทศสกุลเงินดอลลาร์ ของประเทศสหรัฐอเมริกาฉบับละ 100 ดอลลาร์ จำนวน 1,500 ฉบับ สกุลเงินหยวน ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนฉบับละ 100 หยวน จำนวน 2,400 ฉบับ ฉบับ ละ 50 หยวน จำนวน 2,000 ฉบับ คิดเป็นเงินไทยรวม 4,430,000 บาท อันเป็น ทรัพย์ส่วนหนึ่งของผู้เสียหายเป็นของกลาง วันที่ 19 มิถุนายน 2536 เวลากลางคืน หลังเที่ยงเจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยที่ 2 ได้พร้อมรถจักรยานยนต์หมายเลข ทะเบียน กรุงเทพมหานคร 6 พ-0223 ฎญแจรถจักรยานยนต์ของผู้มีชื่อหมวกนิรภัย 1 ใบ สร้อยคอทองคำหนัก1 บาท พร้อมพระเลี่ยมทองคำหนัก 1 สลึง ของจำเลยที่ 2กับเงินไทยจำนวน 9,000 บาท อันเป็นทรัพย์ส่วนหนึ่งของผู้เสียหายวันที่ 22 มิถุนายน 2536 เวลากลางวันเจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยที่ 3 ได้พร้อมเงินตราต่างประเทศสกุลต่าง ๆคิดเป็นเงินไทยจำนวน 983,970.10 บาท อันเป็นทรัพย์ส่วนหนึ่งของผู้เสียหาย และวันที่ 23 มิถุนายน 2536เจ้าพนักงานตำรวจยึดได้กระเป๋าสีดำเป็น ของกลาง ทั้งนี้ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุปล้นทรัพย์ จำเลยทั้งสามกับพวก อีก3 คน ยังจับตัวไม่ได้ร่วมกันปล้นทรัพย์เอาเงินตามต่างประเทศสกุลต่าง ๆ คิดเป็น เงินไทยจำนวน 20,649,261.99 บาทของผู้เสียหาย โดยมีและใช้อาวุธปืน และใช้ รถยนต์กับรถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะในการปล้นทรัพย์ดังกล่าวมาข้างต้นหรือ มิฉะนั้นตามวันเวลาเกิดเหตุปล้นทรัพย์ถึงวันจับจำเลยทั้งสามได้ จำเลยทั้งสามร่วม กันช่วยซ่อนเร้นช่วยจำหน่ายช่วยพาเอาไปเสียหรือรับเอาเงินตราต่างประเทศสกุล เงินดอลลาร์ของประเทศสหรัฐอเมริกา และสกุลเงินหยวนของประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนคิดเป็นเงินไทย จำนวน 4,430,000 บาท เงินไทยจำนวน 9,000 บาท และเงินตราต่างประเทศสกุลต่าง ๆ คิดเป็นเงินไทยจำนวน 983,970.10 บาทซึ่งเป็นทรัพย์สินของผู้เสียหายไว้ โดยจำเลยทั้งสามรู้อยู่แล้วว่าเป็นทรัพย์สินอันได้มาโดยการกระทำความผิดฐานปล้นทรัพย์สินของกลางผู้เสียหายได้รับคืนไปแล้ว ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340, 340 ตร., 357 วรรคสอง, 371, 83, 91 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันคืนหรือใช้เงินคิดเป็นเงินไทยจำนวน 15,235,291.99 บาท ที่ยังไม่ได้คืนแก่ผู้เสียหายด้วย

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ระหว่างการพิจารณา จำเลยที่ 3 หลบหนีไป ศาลชั้นต้นให้จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 3 ชั่วคราว

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคสอง, 83 ให้จำคุกคนละ 10 ปี ข้อหาอื่นให้ยกฟ้อง และให้ยกคำขอให้คืนหรือใช้ราคาทรัพย์สิน

จำเลยที่ 1 และที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 1 และที่ 2 ในความผิดฐานรับของโจรตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคสองด้วยนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2536 เวลากลางวัน มีชายคนร้าย 2 คน ใช้อาวุธปืนสั้นคนละ 1 กระบอก ชูเชิฏนางสุภา เลี้ยวบุรินทร์ นายจ๊อบ โอชีและนายอนุวัฒน์ สินเอนกนิยม แล้วเอากระเป๋าสีดำมีตราสุรายี่ห้อจอห์นนี่วอล์กเกอร์ และกระเป๋าสะพายสีเขียวย่างละ 1 ใบ ซึ่งบรรจุเงินตราต่างประเทศสกุลต่าง ๆ กับเช็คคิดเป็นเงินไทย 20,649,261.99 บาท ของนายมนต์ชัย วีระเสถียรพรกุลผู้เสียหายซึ่งอยู่ในความครอบครองของนางสุภาและนายจ๊อบไป จากนั้นคนร้ายทั้งสองวิ่งไปซ่อนท้ายรถจักรยานยนต์ที่พวกคนร้ายจอดรออยู่คนละคันหลบหนี ต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยที่ 1 และที่ 2 มาดำเนินคดีนี้ เจ้าพนักงานตำรวจยึดธนบัตรสกุลเงินดอลลาร์ของประเทศสหรัฐอเมริกาฉบับละ 100 ดอลลาร์ จำนวน 1,500 ฉบับ ธนบัตรสกุลเงินหยวนของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนฉบับละ 100 หยวน และ 50 หยวนจำนวน 2,400 ฉบับ และ 2,000 ฉบับ ตามลำดับจากจำเลยที่ 1 เป็นของกลางธนบัตรจำนวน 3 รายการดังกล่าวคิดเป็นเงินไทยประมาณ 4,430,000 บาท และยึดรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียนกรุงเทพมหานคร 6 พ-0223 พร้อมกุญแจจำนวน 1 ดอกหมวดนิรภัยจำนวน 1 ใบ สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 1 เส้น พร้อมพระเครื่องเลี่ยมทองคำจำนวน 1 องค์ และธนบัตรสกุลเงินบาทจำนวน 9,000 บาท จากจำเลยที่ 2 เป็นของกลาง พนักงานสอบสวนได้คืนธนบัตรต่าง ๆ ดังกล่าวให้แก่ผู้เสียหายไปแล้ว

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 มีความผิดฐานรับของโจรเกี่ยวกับทรัพย์สินของกลางที่ยึดมาจากการครอบครองของจำเลยที่ 1 และที่ 2 หรือไม่ เห็นว่า คดีที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 1 นั้น รูปคดีมีความสงสัยตามสมควรว่าธนบัตรสกุลเงินดอลลาร์ของประเทศสหรัฐอเมริกาฉบับละ 100 ดอลลาร์ จำนวน 1,500 ฉบับ ธนบัตรสกุลเงินหยวนของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนฉบับละ 100 หยวน และ 50 หยวน จำนวน 2,400 ฉบับ และ 2,000 ฉบับตามลำดับที่เจ้าพนักงานตำรวจยึดจากจำเลยที่ 1 ไว้เป็นของกลางเป็นของผู้เสียหายที่ถูกคนร้ายปล้นไปหรือไม่ ต้อง

ยกประโยชน์แห่งความสงสายนั้นให้จำเลยที่ 1 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 วรรคสอง จำเลยที่ 1 จึงไม่มีความผิดฐานรับของโจร

คดีที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 2 นั้น เห็นว่า ทรัพย์สินของกลางที่เจ้าพนักงานตำรวจยึดมาจากจำเลยที่ 2 ไม่มีเงินตราต่างประเทศของผู้เสียหายที่ถูกคนร้ายปล้นไปด้วยเลย จึงมิใช่ทรัพย์สินอันได้มาโดยการกระทำความผิดฐานปล้นทรัพย์สินที่เป็นองค์ประกอบความผิดฐานรับของโจร แม้โจทก์จะฎีกาว่า สร้อยคอ ทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 1 เส้น พร้อมพระเครื่องเลี่ยมทองคำจำนวน 1 องค์ ของกลาง เป็นทรัพย์สินที่จำเลยที่ 2 นำเงินที่ได้รับจากส่วนแบ่งปล้นทรัพย์สินรายนี้ไปซื้อมาและธนบัตรสกุลเงินบาทจำนวน 9,000 บาทของกลางเป็นเงินส่วนแบ่งที่เหลืออยู่ก็ตาม ของกลางดังกล่าวก็หาใช่ทรัพย์สินอันได้มาโดยการกระทำความผิดฐานปล้นทรัพย์สินจึงไม่มีทรัพย์สินอันได้มาโดยการกระทำความผิดฐานปล้นทรัพย์สินที่เป็นองค์ประกอบความผิดฐานรับของโจรเช่นกัน คดีโจทก์เกี่ยวกับจำเลยที่ 2 จึงขาดองค์ประกอบความผิดฐานรับของโจร จำเลยที่ 2 ไม่มีความผิดฐานรับของโจร

พิพากษายืน

(ไพศาล รวงฆางกูร-สมปอง เสนเนียม-พีธี อุปปาติก)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ